

EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/3839

- Acusados: Alexandre Fonseca Dinkelmann
Cristiano Gaspar Machado
Nicholas Vincent Reade
Sérgio Leal Campos
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa
- Ementa: Irregularidades no preenchimento dos Formulários de Referências.
Absolvições e multas pecuniárias.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei nº 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, decidiu:
1. Por maioria, ABSOLVER os acusados **Nicholas Vincent Reade e Luiz Rogélio Rodrigues Tolosa** da acusação de supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009.
 2. Por unanimidade, ABSOLVER os acusados **Nicholas Vincent Reade e Sérgio Leal Campos**, da acusação de supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2012.
 3. Por unanimidade, vencidos os Diretores Gustavo Borba e Pablo Renteria na dosimetria da pena, APLICAR ao acusado **Nicholas Vincent Reade**, na qualidade de diretor-presidente da Brookfield Incorporações S.A., a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por fazer constar nos Formulários de Referência relativos aos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente, em infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.
 4. Por unanimidade, vencidos os Diretores Gustavo Borba e Pablo Renteria na dosimetria, APLICAR ao acusado **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, por fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2010, que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente, em infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.
 5. Por unanimidade, vencido o Diretor Gustavo Borba na dosimetria, APLICAR ao acusado **Cristiano Gaspar Machado**, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, por

fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2011 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente, em infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/2009, combinado com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, de 29.01.2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Presente o advogado *Marcus de Freitas Henriques*, representando os acusados Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado, Nicholas Vincent Reade e Sérgio Leal Campos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/3839

Acusados: Nicholas Vincent Reade
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa
Alexandre Fonseca Dinkelmann
Cristiano Gaspar Machado
Sérgio Leal Campos

Assunto: Irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência (artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

RELATÓRIO

I. Do Objeto:

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP, a partir do Processo CVM nº RJ2013/1428, em face dos administradores da Brookfield Incorporações S.A. (“**Brookfield**” ou “**Companhia**”), Nicholas Vincent Reade, Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa, Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sérgio Leal Campos, por fazerem constar no Formulário de Referência que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios dos auditores independentes, embora constassem nestes documentos 14 deficiências no exercício de 2008, 10 no exercício de 2009, 18 no exercício de 2010 e 13 no exercício de 2011, o que configura infração aos artigos 14¹ e 24² da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976³ (fls. 988/1.012).

II. Dos Fatos:

2. À época dos fatos apurados neste processo sancionador, Nicholas Vicente Reade era diretor-presidente da Companhia, e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa, Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos, diretores de relações com investidores, cargo que ocuparam, respectivamente, de 04.12.2008 a 07.12.2010; de 07.12.2010 a 30.9.2011; de 30.9.2011 a 05.2.2012; e a partir de 05.12.2012.

3. Diante destas constatações, a SEP⁴ solicitou esclarecimentos de Nicholas Vicent Reade, que, de início, informou que os Formulários de Referência dos exercícios de 2009 e 2010 foram enviados pela Companhia, respectivamente, em 31.8.2010 e 31.5.2011; no entanto, os memorandos de sugestões de melhoria dos procedimentos contábeis, trabalhistas, tributários e controles internos elaborados pela auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“**Deloitte**”), foram finalizados em datas posteriores as da entrega dos respectivos Formulários (fls. 878/886v).

4. No tocante ao exercício de 2010, o diretor esclareceu que, embora o memorando da Deloitte não tivesse sido entregue, a Companhia já tivera acesso ao de 2009, cujas sugestões atinentes aos sistemas contábeis e procedimentos de controles internos não foram consideradas pela administração relevantes a ponto de serem divulgadas no Formulário de Referência, visto que não acarretaram prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras.

5. Em relação ao Formulário de Referência 2012 (exercício 2011), entregue em 31 de maio de 2012, observou que a administração manteve seu entendimento de que somente deveriam ser divulgadas as eventuais deficiências apontadas pelo auditor que fossem consideradas significativas, o que não se constatou no caso, inclusive por não

haver prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras.

6. Destacou, ainda, que os auditores, Deloitte e Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("**Ernst & Young**"), revisaram o Formulário de Referência por ocasião da emissão pública de debêntures, e não apontaram qualquer inadequação relacionada ao seu item 10.6.

7. Relativamente ao Formulário de Referência 2013 (exercício 2012), apresentado em 29.5.2013, ele informou sobre a existência de sugestões de atualizações e aprimoramentos constantes do relatório de recomendações da Ernst & Young, datado de 22.3.2013 e recebido pela Companhia em 08.8.2013.

8. Ressaltou o diretor que tal procedimento atendeu à solicitação formulada pela SEP⁵, embora a Companhia entendesse que os apontamentos do auditor não indicassem riscos significativos à fidedignidade das demonstrações financeiras.

9. Segundo o diretor, a administração da Companhia sempre entendeu, inclusive com base no item 10.6 do Ofício Circular/CVM/SEP nº 03/2012, que não estava obrigada a reportar no Formulário de Referência todos os pontos contidos no relatório do auditor, mas apenas aqueles que caracterizassem deficiências significativas de controles internos, ou que pudessem acarretar distorções relevantes nas demonstrações financeiras. Ainda assim, a administração não deixou de apreciar as recomendações, pois indicou as providências que adotaria nos itens denominados "Comentários da Administração" contidos no Formulário de Referência.

10. A SEP⁶ também instou Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa a esclarecer os fatos. Na sua resposta, discorreu sobre a entrada em vigor da Instrução CVM nº 480, de 2009, que instituiu o Formulário de Referência. A referida Instrução entrou em vigência em 1º de janeiro de 2010 e estabelecia que o referido Formulário deveria ser enviado, anualmente, em até cinco meses contados da data de encerramento do exercício social. Posteriormente, a Deliberação CVM nº 627, de 9 de abril de 2010, prorrogou, até o final do dia 30 de junho, o prazo de entrega do Formulário daquele ano, e a Deliberação CVM 631 facultou às companhias a entrega anual do Formulário no prazo acima, em arquivo em formato texto livre por meio do sistema IPE, e a reentrega até o final do dia 31 de agosto por meio do sistema Empresasnet (fls. 905/908).

11. Ainda segundo o diretor, o memorando de sugestões do auditor independente, referente ao exercício social de 2009, está datado de 11 de outubro de 2010, e foi encaminhado aos cuidados do diretor-financeiro na mesma ocasião. Assim, quando da elaboração do Formulário de Referência de 2009, enviado à CVM em 20.7.2010, não tinha conhecimento do memorando de sugestões do auditor.

12. Destaca, por último, que apresentou sua renúncia ao cargo de diretor de relações com investidores em 07 de dezembro de 2010, aceita pelo conselho de administração na mesma data, ou seja, menos de dois meses após o envio do documento elaborado pelo auditor.

13. Também questionado pela SEP⁷, Alexandre Fonseca Dinkelmann afirmou que foi eleito diretor de investimento em novembro de 2010 e de relações com investidores em dezembro daquele ano, e, em 30 de setembro de 2011, deixou de ocupar cargo na diretoria da Companhia. Durante o período em que era diretor, a

Companhia apresentou o Formulário de Referência relativo ao exercício de 2010, em 31 de maio de 2011, momento em que o auditor independente ainda não havia apresentado o memorando de sugestões, o que somente aconteceu quando não era mais diretor (fls. 872/877).

14. Assim, quando da elaboração do Formulário de Referência 2011 (exercício 2010), as últimas sugestões da Deloitte a que tivera acesso constavam do documento relativo ao exercício de 2009, entregue em outubro de 2010, sugestões que não foram consideradas relevantes pela administração, por não acarretar prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras, inclusive porque o parecer do auditor não conteve comentário ou ressalva.

15. A propósito das providências adotadas pela administração da Companhia para sanar as deficiências nos controles internos, apontadas pelo auditor, no exercício de 2010, especificamente em relação à elaboração, revisão e publicação das demonstrações financeiras, o referido diretor afirmou que deixou a Companhia em data anterior à apresentação do documento, mas citou algumas ações adotadas para aprimorar os controles internos.

16. Os diretores Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos, ao serem questionados pela SEP⁸⁻⁹, apresentaram as mesmas justificativas e esclarecimentos trazidos aos autos pelos diretores antes mencionados (fls. 898/904 e 887/897).

III. Da Acusação:

17. A SEP destaca que a Companhia informou nos Formulários de Referência que *"não existiam deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor independente"*, no período entre agosto de 2010 e dezembro de 2012, não obstante este profissional ter identificado 14, 10, 18 e 13 deficiências, respectivamente, entre os anos de 2008 e 2011, sendo que seis reportadas em 2009 se repetiram em 2010, e cinco reportadas neste ano se repetiram em 2011.

18. A SEP também destaca que os relatórios do auditor que consignaram as deficiências ocorridas nestes anos foram entregues à Companhia em 16.6.2009 (exercício de 2008); 22.10.2010 (exercício de 2009); 26.10.2011 (exercício de 2010), e 07.8.2012 (exercício de 2011).

19. A SEP ressalta que o Ofício Circular CVM/SEP nº 05, de 2010 e as orientações posteriores sobre o preenchimento do Formulário de Referência, indicam que o administrador deve *"efetuar seu próprio julgamento quanto à probabilidade e à possível magnitude das distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência das deficiências apontadas pelo auditor e avaliar a relevância e necessidade de divulgação dos comentários relativos às outras deficiências identificadas pelo auditor"*.

20. Entre as deficiências apontadas, tem-se o controle das receitas e dos custos dos empreendimentos imobiliários, aí incluídas a falta de segurança de acesso às planilhas de controle, ausência de evidências formais de revisão e inconsistências relevantes nas apurações de custos e receitas, deficiências estas que, na avaliação do auditor, poderiam gerar distorções nas demonstrações financeiras da Companhia.

21. Neste aspecto, a SEP chamou a atenção para o fato de a Brookfield ser empresa do setor de incorporação imobiliária, e por isso reconhecer as receitas e os custos dos empreendimentos em construção com base nos custos incorridos em relação aos custos totais orçados do projeto, e não no momento da assinatura dos contratos de venda ou do recebimento dos valores correspondentes à venda de unidades. Nesse sentido, observou que as receitas e, em uma proporção muito maior, os resultados, para as companhias que adotam o critério de reconhecimento acima mencionado, são sensíveis a qualquer necessidade de revisão nos custos efetivos e no custo orçado dos empreendimentos.

22. A SEP acrescentou que a Companhia revisou os orçamentos de todos os projetos em andamento, como informado nas notas explicativas do 2º ITR de 2012, o que gerou um impacto de reversão de receita no trimestre findo em 30 de junho de 2012 de R\$ 268.531 mil, um impacto no custo de R\$ 43.408 mil e uma redução de resultado no período de R\$ 295.827 mil, líquidos dos efeitos tributários.

23. Segundo a SEP, a conclusão quanto à distorção causada pela divulgação incorreta de que a Companhia não apresentava deficiências de controles internos significativas nos Formulários de Referência de 2010 a 2012 (referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011) independe do fato de terem sido verificados os referidos ajustes no ano de 2012, embora tais ajustes corroborem a conclusão quanto à relevância das deficiências nos controles.

24. Além da deficiência relacionada ao controle de receitas e custos, a SEP destacou deficiências no “processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras” e na “apresentação das demonstrações financeiras”, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, e que, segundo avaliação do auditor, poderiam gerar distorções nas demonstrações financeiras.

25. A SEP concluiu que, considerando: (i) a natureza e as distorções decorrentes das deficiências apontadas pelos auditores independentes em relação ao controle de receitas e custos dos empreendimentos imobiliários; (ii) a longevidade e a relevância das deficiências relativas ao processo de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, e (iii) o fato de o auditor ter apontado o risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras em função dessas e de outras (32) trinta e duas deficiências, informações estas expressamente contidas nos relatórios de controles internos dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, não seria admissível que o diretor-presidente e o de relações com investidores, cargos que requerem dos seus ocupantes conhecimento técnico e a experiência de mercado, atuando diligentemente e informados, julgassem que as referidas deficiências não devessem ser informadas ao mercado, diante das exigências contidas no art. 14 e no item 10.6 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009.

26. Relativamente ao Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012), chamou a atenção da SEP o destaque dado pelo auditor independente à deficiência no orçamento de obras, assim como no processo de elaboração, revisão e apresentação das demonstrações financeiras. Ainda em relação a este exercício, a Companhia teria deixado de divulgar a deficiência na identificação de transações com partes relacionadas, que foi classificada como significativa pelos auditores.

27. A SEP observou também que as informações constantes do Formulário de

Referência não estariam em conformidade com o plano comunicado a seus auditores independentes para tratar dos problemas identificados em controles internos. O plano divulgado ao mercado limita-se a informar sobre a substituição de funcionários, ao passo que o plano divulgado ao auditor fazia menção à revisão de processos, desenvolvimento de cronogramas, montagem de book de consultas e novos sistemas de controle, e sequer mencionava a troca de funcionários.

28. Ainda de acordo com a SEP, os auditores independentes, no relatório das deficiências em controles internos do exercício de 2012, apontaram treze empreendimentos que, agregadamente, tiveram distorções de ajustes de R\$69 milhões, ou 17,8% do resultado do exercício, sem que houvesse documentos que dessem suporte à natureza e aos motivos das variações identificadas. A partir do relatório do auditor, a SEP concluiu que, embora a Companhia tenha feito melhorias em seus controles de orçamento durante o ano de 2012, os mesmos não foram suficientes para eliminar distorções relevantes com impacto equivalente a aproximadamente 18% do resultado da Companhia.

29. Segundo a SEP, a ausência de divulgação, no Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012), de deficiências significativas em controles internos e a divulgação de informações inconsistentes sobre o plano de ação para tratar suas deficiências em controles internos caracterizam infração ao disposto nos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº480/09, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

30. A SEP depreendeu que, tendo em vista que o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas ao mercado, de acordo com o artigo 45 da Instrução CVM nº480/09, e que o diretor-presidente e o diretor com relações com investidores, no item 1.1 do Formulário de Referência, atestam que (i) reviram o formulário de referência, (ii) que todas as informações contidas atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480/09, em especial aos artigos 14 a 19 e (iii) que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos, tanto o diretor-presidente como o diretor com relações com investidores devem ser responsabilizados pelas inconsistências na divulgação de informações sobre deficiências em controles internos no item 10.6 do formulário de referência.

V. Das Responsabilidades:

31. Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização dos administradores da Brookfield Incorporações S.A. por infração aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei 6.404, de 1976¹⁰:

a) **Nicholas Vincent Reade**, na qualidade de diretor-presidente, ao ter feito elaborar e aprovar os Formulários de Referência de 2010 a 2013 (relativos aos exercícios de 2009 a 2012), mantendo inconsistências no que se refere:

a.1) à divulgação, nos Formulários de Referência de 2010, 2011 e 2012, de que *"não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor independente"*, tendo conhecimento, ao longo desse período, de aproximadamente 30 deficiências em controles internos, as quais, de acordo com os auditores, apresentavam risco de gerar distorções em

demonstrações financeiras e, especialmente, das deficiências (i) no controle das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários, (ii) no processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras, e (iii) na apresentação das demonstrações financeiras; e

a.2) à ausência de divulgação de deficiências significativas em controles internos (identificação das transações com partes relacionadas e distorções de ajustes em orçamento) no Formulário de Referência de 2013 (exercício 2012), concomitante com a divulgação de informações inconsistentes a respeito do plano de ação para tratar as deficiências em controles internos;

b) **Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa**, na qualidade de diretor de relações com investidores entre 04.12.2008 e 07.12.2010, ao ter feito elaborar e ter aprovado o Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009) mantendo inconsistências no que se refere à divulgação de que *"não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor independente"*, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em controles internos dos auditores independentes (exercício 2008) apontava 11 deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras, inclusive tendo sido apontada deficiência relativa às práticas de divulgação nas demonstrações financeiras;

c) **Alexandre Fonseca Dinkelman**, na qualidade de diretor de relações com investidores entre 07.12.2010 e 30.9.2011, ao ter feito elaborar e ter aprovado o Formulário de Referência de 2011 (exercício de 2010) mantendo inconsistências no que se refere à divulgação de que *"não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor independente"*, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em controles internos dos auditores independentes (exercício de 2009) apontava 10 deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras, inclusive tendo sido apontada deficiência relativa ao controle das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários;

d) **Cristiano Gaspar Machado**, na qualidade de diretor de relações com investidores entre 30.9.2011 e 05.2.2012, ao ter feito elaborar e ter aprovado o Formulário de Referência de 2012 (exercício de 2011) mantendo inconsistências no que se refere à divulgação de que *"não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos no relatório do auditor independente"*, tendo em vista que o último relatório sobre deficiências em controles internos dos auditores independentes (exercício de 2010) apontava 18 deficiências com risco de gerar distorções nas demonstrações financeiras, inclusive sete foram apontadas como deficiências (i) no controle das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários, (ii) no processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras e (iii) na apresentação das demonstrações financeiras; e

e) **Sérgio Leal Campos**, na qualidade de diretor de relações com investidores desde 05.12.2012, ao ter feito elaborar e ter aprovado o Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012), mantendo inconsistências no que se refere à falta de divulgação de deficiências significativas em controles internos (identificação das transações com partes relacionadas e distorções de ajustes

em orçamento), concomitante com a divulgação de informações inconsistentes a respeito do plano de ação para tratar as deficiências em controles internos.

VI. Da Manifestação da PFE:

32. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada¹¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, da Deliberação CVM n.º 538, de 2008¹² (fls. 1.014/1.017).

VII. Do Termo de Compromisso:

33. Todos os Acusados apresentaram propostas de Termo de Compromisso, que foram rejeitadas pelo Colegiado na reunião do dia 14.4.2015 (fls. 1.502/1.503).

VIII. Das Defesas:

34. O Acusado **Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa** apresentou defesa anexada às fls. 1.095/1.111, onde reafirma que foi eleito para o cargo de diretor de relações com investidores em 04.12.2008 e renunciou em 07.12.2010, período em que entrou em vigor a Instrução CVM nº 480, de 2009, com vigência inicialmente fixada em 1º de janeiro de 2010. Por esta razão, foi responsável pela elaboração de um único Formulário de Referência, o primeiro, relativo ao exercício de 2009.

35. Destaca que a edição da Instrução com a introdução do Formulário de Referência foi resultado de amplo debate público, e que a sua complexidade levou a CVM a adiar a entrada em vigor das regras ali estabelecidas. Também foram grandes as dificuldades enfrentadas pela Companhia para elaborar o primeiro Formulário, divulgado em documento em 31 de julho de 2010, e em versão EmpresasNet, em 31 de agosto daquele ano.

36. Após ser notificado a prestar esclarecimentos pela CVM, passados aproximadamente três anos do envio do Formulário e da sua renúncia como diretor, entrou em contato com a Companhia e foi informado que sua diretoria somente teve conhecimento do relatório de recomendações do auditor para o exercício de 2009, em 22 de outubro de 2010, e por este motivo não poderia ter constado do Formulário, que como já dito, foi entregue em data anterior.

37. Ressalta que renunciou ao cargo de diretor de relações com investidores em 07 de dezembro de 2010, pouco mais de um mês após o recebimento do memorando do auditor pela Companhia, mas, não por ele, e que neste curto espaço de tempo sequer tomou conhecimento do documento. O próprio auditor, em resposta à CVM, informou que discutiu o conteúdo do memorando com a equipe de controladoria, incluindo o diretor-financeiro, que, por força de disposição estatutária, era o responsável pelas interações com o auditor independente.

38. Acrescenta que os administradores que interagiram com o auditor concluíram que as recomendações não indicavam deficiências significativas que demandassem divulgação, e o próprio auditor, em resposta ao questionamento da CVM, afirmou que *"individualmente, não consideramos as deficiências reportadas como significativas e todas são consideradas como outras deficiências"*, manifestação que foi reportada pela SEP à Gerência de Normas de Auditoria.

39. Nesta direção, refere-se ao Ofício Circular CVM/SEP nº 05, de 2010, que, ao orientar sobre o preenchimento do Formulário de Referência, esclarece que o *"administrador deve divulgar, no mínimo, comentários sobre as deficiências significativas"* e devem efetuar *"seu próprio julgamento quanto à probabilidade e à possível magnitude das distorções que podem surgir [...]"*.

40. Rebate, ainda, o argumento de que tivera acesso ao memorando de sugestões relativo ao ano de 2008, pois ainda não existia o Formulário de Referência, que somente entrou em vigência no exercício de 2010, criando um novo arcabouço de informações para os emissores. Considera ser injusto julgar eventuais deficiências ocorridas nas primeiras versões divulgadas no passado sem o devido cotejo com o histórico da criação do documento. Cita decisão proferida no PAS CVM nº RJ2011/7377, onde a Diretora Luciana Dias afirmou que *"o presente processo sancionador é incompatível com a postura educativa que a CVM tentou manter em relação ao primeiro ano de implementação da Instrução CVM nº 480 de 2009"*.

41. Em defesa acostada às fls. 1.112/1.132, **Cristiano Gaspar Machado** inicialmente se refere às informações que prestou à SEP sobre os fatos investigados neste processo sancionador. Em seguida, discorre sobre a razoabilidade e a proporcionalidade de se instaurar processo sancionador, evitando-se que a imposição de qualquer medida constritiva possa gerar consequências mais gravosas ao interesse particular do que aquelas que seriam estritamente necessárias para preservar o interesse público. Ou seja, o descumprimento objetivo de um determinado comando legal ou regulamentar não é suficiente para justificar, direta e automaticamente, a instauração de um processo administrativo sancionador.

42. Neste caso, a imputação refere-se exclusivamente às informações a serem divulgadas em um único subitem – item 10.6. "b" – do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, do Formulário de Referência da Companhia do exercício de 2011. Lembra que em outro sancionador foram acusados diretores por violação aos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, mas em função da existência de irregularidades em mais de 20 itens do Formulário.

43. Embora o diretor-presidente e o diretor de relações com investidores devam atestar que revisaram o Formulário e que as informações nele contidas atendem o disposto na mencionada Instrução, os administradores não podem ser responsabilizados por toda e qualquer informação ali inserida, pois, ao assim agir, a Acusação estaria imputando uma responsabilidade objetiva, a qual é inaceitável em nosso ordenamento jurídico. Eventual falha teria ocorrido, se assim se entender, justamente em um dos primeiros anos após a apresentação do Formulário ter-se tornado obrigatória, quando os emissores ainda estavam se acostumando com a adoção do referido documento, e a CVM indicava que adotaria uma postura educativa, como ocorreu nos PAS CVM números RJ2011/7377, RJ2011/7389 e RJ2011/7390.

44. A informação constante do Formulário de Referência de que não haveria deficiências ou recomendações sobre os controles internos nos relatório do auditor independente baseou-se no entendimento adotado pela administração da Companhia de que somente seria obrigatória a inclusão de informações sobre recomendações que fossem expressamente indicadas como significativas pelo auditor, compreensão extraída do Ofício Circular CVM/SEP nº 05, de 2010, especialmente do trecho que diz

que, em regra, *"devem constar do item 10.6.b do Formulário de Referência, no mínimo, os comentários referentes às deficiências significativas. No entanto, é importante ressaltar que cabe aos diretores, efetuando seu próprio julgamento quanto [...]"*.

45. No entender dos administradores, as companhias abertas estavam obrigadas a informar ao mercado, no mínimo, as deficiências significativas expressamente identificadas pelo auditor no Relatório de Controle Interno e, neste caso, a Deloitte não indicou expressamente nenhuma deficiência significativa em controles internos no relatório entregue à Companhia em junho de 2011, último ao qual teve acesso antes da apresentação do Formulário de 2012 (exercício de 2011), fato que o auditor informou à SEP ao ser questionado sobre as recomendações que formulara.

46. Enfatiza que a Deloitte mencionou que as planilhas eletrônicas dos cálculos não estavam protegidas por senhas de acesso, razão pela qual poderiam ser alteradas. Com base nisso, recomendou que se restringisse o acesso por meio de senhas e apenas aos funcionários da contabilidade envolvidos na operação, e que fossem formalmente evidenciadas as revisões efetuadas nas planilhas. Como se vê, não foi apontada nenhuma deficiência no processo de formulação dos orçamentos, ou na aplicação do método POC, o que poderia ser considerado relevante.

47. Assim, era justificável que a administração concluísse não ser significativa e capaz de alterar a fidedignidade das demonstrações financeiras a falta de senhas de acesso, pois isto não significava que os orçamentos estavam sendo elaborados de forma equivocada, ou que as planilhas não eram analisadas. O auditor não apontou o controle de receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários como deficiência, e os ajustes procedidos decorreram de um aumento real nos custos de matéria-prima e de mão de obra, bem como da "quebra" de diversos subempreiteiros.

48. Quanto às deficiências apontadas no processo de elaboração, revisão e apresentação das demonstrações financeiras, isto por si só não torna as deficiências relevantes. Afinal, se determinado item consta do relatório é porque o auditor considerou que haveria algum risco de distorção das demonstrações financeiras, ainda que não fosse relevante.

49. Em sua defesa de fls. 1.188/1.208, **Alexandre Fonseca Dinkelmann** também inicia se referindo às informações prestadas na fase de instrução deste processo. Igualmente aborda as questões relacionadas com a razoabilidade e a proporcionalidade de instauração deste sancionador. Também destaca tratar-se de eventual descumprimento de um único subitem do Formulário de Referência – item 10.6."b" do Anexo 24. Destaca, ainda, que este processo se diferencia daquele em que foram identificadas irregularidades em mais de 20 (vinte) itens do Formulário.

50. Reconhece a responsabilidade do diretor-presidente e do diretor de relações com investidores pelo atesto das informações prestadas. Lembra a atuação educativa da CVM diante das novidades e dificuldades introduzidas pela Instrução CVM nº 480, de 2009, e cita os processos em que tal posicionamento foi adotado.

51. Apesar de não mais ocupar o cargo de diretor, teve conhecimento pelos autos de que a Companhia, tão logo foi alertada pela SEP, aprimorou a divulgação, e passou a informar no Formulário do exercício de 2012 as deficiências em controles internos consideradas mais relevantes, bem como as medidas que seriam tomadas para

enfrentá-las. Também aduz que o Ofício Circular da SEP e a manifestação da *Delloite* serviram de base para as conclusões da administração.

52. Sobre a deficiência relativa a controle de receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários, utiliza-se dos mesmos argumentos do diretor Cristiano, mas acrescenta, em relação às inconsistências na apuração dos custos e receitas de três empreendimentos, que gerariam uma diferença de receita no montante de R\$9,781 milhões e em custos de R\$4,320 milhões, que ambos são irrelevantes diante do porte da Companhia que apresentava, em 2010, mais de 80 empreendimentos, que geravam receita total de R\$3,284 bilhões e custos de R\$2,336 bilhões.

53. **Nicholas Vincent Reade**, em defesa às fls. 1.264/1.295, repete boa parte do que os demais diretores arguíram nas suas respectivas defesas. Especificamente em relação ao Formulário de 2013 (exercício de 2012), as duas irregularidades a ele imputadas dizem respeito à deficiência apontada pelo auditor na identificação de transações com partes relacionadas e eventuais divergências no plano de ação divulgado ao mercado pela Companhia e aquele informado ao auditor nos comentários ao Relatório de Controles Internos. Entretanto, as orientações fornecidas pela CVM eram no sentido de divulgar apenas as deficiências que fossem apontadas como significativas pelo auditor, mas a Ernst & Young não qualificou nenhuma das deficiências como sendo significativas.

54. No relatório da Ernst & Young sobre controles internos de 2013, as recomendações sobre processo de identificação das operações com partes relacionadas decorreram das seguintes constatações: (i) não haveria uma lista de todas as partes relacionadas – físicas e jurídicas; (ii) esta lista não teria sido distribuída para as áreas envolvidas no processo de elaboração das demonstrações financeiras, e (iii) a Companhia não teria realizado a parametrização dos sistemas para facilitar a identificação das operações.

55. Tais recomendações não foram consideradas pela administração como significativas, uma vez que (i) a Companhia não tem por praxe realizar operações com partes relacionadas, o que é comprovado pela análise de suas demonstrações financeiras dos últimos anos; (ii) a Companhia possui uma política específica para disciplinar o processo de aprovação de todas as operações com partes relacionadas, o que foi expressamente reconhecido no relatório do auditor, e (iii) todas as operações com partes relacionadas ocorridas nos últimos exercícios foram objeto de deliberação do conselho de administração e devidamente divulgadas ao mercado.

56. Sobre a conclusão da acusação de que no Formulário de 2013 (exercício de 2012) foram apresentadas medidas diferentes daquelas informadas ao auditor nos comentários ao Relatório de Controles Internos, com relação aos apontamentos sobre os processos de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e de elaboração e revisão de orçamentos, igualmente se mostra equivocada, pois não se tratou de informações divergentes, mas, na verdade, de medidas complementares que foram adotadas em momentos distintos pela Companhia e que foram refletidas de forma diversa no Formulário e no Relatório do auditor, uma vez que estes dois documentos foram elaborados e apresentados em oportunidades diferentes: o Formulário foi enviado à CVM em 29.5.2013, enquanto que as respostas ao relatório de deficiências do auditor foram entregues apenas em 06.8.2013, ou seja, mas de dois meses depois.

57. A principal medida que vinha sendo adotada pela Companhia para enfrentar as deficiências era a substituição do pessoal técnico responsável pela condução dos processos de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, e como em agosto a substituição de funcionários já havia sido efetuada, a Companhia informou as novas medidas que pretendia adotar para dar continuidade ao processo de aprimoramento, razão pela qual a substituição dos funcionários não fez parte dos comentários ao Relatório do auditor. Ou seja, a Companhia informou, em cada momento, as medidas então adotadas para enfrentar as deficiências apontadas pelo auditor.

58. **Sergio Leal Campos**, em defesa às fls. 1.400/1.419, utiliza-se dos mesmos argumentos que foram utilizados pelos demais diretores, razão pela qual deixo de comentá-los de maneira específica.

É o relatório

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”.

² “Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24”.

³ “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”.

⁴ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 338, de 2013, fls. 845/846.

⁵ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 116, de 2013.

⁶ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/ nº 341, de 2013, fls.853/854.

⁷ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 342, de 2013, fls. 855/856.

⁸ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 340, de 2013, fls. 851/852.

⁹ Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 339, de 2013, fls.848/849.

¹⁰ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

¹¹ Parecer nº90/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

¹² Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ 2014/3839

Acusados: Nicholas Vicente Reade
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa
Alexandre Fonseca Dinkelmann
Cristiano Gaspar Machado
Sergio Leal Campos

Assunto: Irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência (artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Voto

1. Trata-se de Acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP, em face de Nicholas Vicente Reade, Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa, Alexandre Fonseca Dinkelmann, Cristiano Gaspar Machado e Sergio Leal Campos, administradores da Brookfield Incorporações S.A. (“**Brookfield**” ou “**Companhia**”), por fazerem constar nos Formulários de Referência da Companhia que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios elaborados pelos auditores independentes.
2. Antes de adentrar na apreciação do mérito das acusações formuladas, julgo oportuno comentar o processo de discussão e adoção do Formulário de Referência, no âmbito da reforma procedida na Instrução CVM nº 480, de 2009.
3. Quando da audiência pública da mencionada norma, a CVM consignou no respectivo Edital que a disseminação de informações precisas e verdadeiras a respeito dos emissores e de seus valores mobiliários é essencial para o funcionamento saudável do mercado, e que a qualidade dessas informações se reflete em uma melhor avaliação dos valores mobiliários e, por consequência, numa melhor precificação destes títulos.
4. A CVM destacou, ainda, que embora a Instrução CVM nº 400, de 2003, tenha trazido as informações prestadas no momento da distribuição de valores mobiliários a níveis satisfatórios, as informações permanentes à disposição dos investidores remanescem aquém do desejável. Ainda no entender da CVM, esta deficiência prejudica o bom funcionamento dos mercados secundários, porque a falta de informações de qualidade no decorrer da vida do emissor e dos valores mobiliários emitidos vai sendo gradativamente descontada no preço.
5. As informações periódicas, continuou a CVM, são uma fonte primordial de dados sobre o emissor e os seus valores mobiliários já admitidos à negociação nos mercados, e o modelo de Formulário de Referência proposto constitui a principal fonte de informações do investidor sobre o emissor, documento no qual constará informações sobre as atividades desenvolvidas, os fatores de risco, o grupo econômico, os ativos relevantes, estrutura de capital, os dados financeiros históricos e os comentários dos administradores sobre tais dados, projeções e estimativas, administração, recursos humanos, operações com partes relacionadas, política de negociação de ações, planos de recompra de ações, política de divulgação de informações e valores mobiliários emitidos pelo emissor.
6. Concluída a audiência pública, que contou com 41 participantes, a demonstrar a relevância do tema, a CVM decidiu que, embora não tenha regulado os padrões mínimos dos controles internos que devam ser estabelecidos pelos emissores para produzir suas demonstrações financeiras, tais controles devem existir, pois a existência de algum tipo de estrutura que recolha, classifique e verifique a procedência dos dados econômico-financeiros é pressuposto básico para a produção das demonstrações financeiras.
7. Assim, não fosse a impossibilidade prática de existir demonstrações sem controles internos, a Resolução nº 820, de 1997, do Conselho Federal de

Contabilidade – CFC, que trata das normas de auditoria independente de demonstrações financeiras não exigiria que “[p]ara determinar o risco da auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, compreendendo: (...) (b) a estrutura organizacional e os métodos de administração adotados, especialmente quanto a limites de autoridade e responsabilidade; (c) as políticas de pessoal e a segregação de funções; (d) a fixação, pela administração, de normas para inventário, para conciliação de contas, preparação de demonstrações contábeis e demais informes adicionais (...)”.

8. Diante da conclusão indubitosa de que as demonstrações financeiras devem ser auditadas, a CVM concluiu que além de ser necessária a existência de controles internos nos emissores, tais controles devem ser objeto de avaliações periódicas pelos auditores, assim como é desejável que os diretores do emissor comentem sobre a eficiência e a confiabilidade dos controles internos no Formulário de Referência.

9. Editada a nova Instrução, ficou estabelecido, no seu Anexo 24, item 10.6, relativo aos controles internos necessários para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, que os diretores do emissor devem comentar o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las, bem como sobre as deficiências e recomendações presentes no relatório do auditor independente.

10. No item 1 do citado Formulário, estabeleceu-se que o diretor-presidente e o diretor de relações com investidores devem atestar que reviram o documento, que todas as informações ali contidas atendem ao disposto na Instrução, em especial aos artigos 14 a 19, e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.

11. O art. 14, antes citado, estabelece que o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro, e o art. 60 definiu como infração grave para os efeitos do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, o descumprimento deste dever.

12. Objetivando esclarecer os emissores sobre o adequado preenchimento do Formulário de Referência, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP, no ofício-circular anualmente divulgado ao mercado, no tópico denominado “Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras: grau de eficiência e recomendações presentes no relatório do auditor”, assim se manifestou:

“As informações solicitadas no item 10.6 quanto às deficiências e recomendações indicadas pelo auditor independente, relativamente aos controles internos adotados pelo emissor para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras, deverão ser prestadas em linha com o relatório do auditor previsto no inciso II do artigo 25 da Instrução CVM nº 308/99.

Cumpra observar que esse campo não deve ser preenchido com a mera transcrição do relatório do auditor. Os diretores deverão inserir seus comentários, no mínimo, sobre: (a) as deficiências reportadas pelo auditor e sua classificação (significativa ou outras deficiências); (b) as respectivas recomendações dos auditores; e (c) as medidas adotadas para corrigir tais deficiências.

*Em regra, devem constar do item 10.6.b do Formulário de Referência, **no mínimo (grifei)**, os comentários referentes às deficiências significativas. No entanto, é importante ressaltar que cabe aos diretores, efetuando seu próprio julgamento quanto à probabilidade e à possível magnitude de distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência das deficiências apontadas pelo auditor, avaliar a relevância e necessidade de divulgação dos comentários relativos às outras deficiências identificadas pelos auditores.”*

13. Com relação ao relatório do auditor, a Instrução CVM nº 308, de 1999, estabelece que este profissional deve “elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao conselho fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito das deficiências e ineficiências dos controles internos e dos procedimentos da entidade auditada.”

14. Feitas estas considerações, passo a analisar a atuação dos Acusados no preenchimento e divulgação dos Formulários de Referência.

15. No **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, na sua primeira versão, divulgado pela Companhia em 31.8.2010, constou a informação ao mercado de que “não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios do auditor independente.” Nas cinco versões subsequentes, divulgadas entre setembro e dezembro do mesmo ano, a Companhia reproduziu a mesma informação anteriormente fornecida.

16. Constatou, no entanto, que, em 11.10.2010, a Deloitte emitiu o relatório referente às demonstrações financeiras do **exercício social encerrado em 31.12.2009**, e apontou 10 sugestões de melhorias dos controles internos, especificamente sobre os procedimentos contábeis: (i) regime de competência; (ii) atualização da base de dados de contingências; (iii) controle de fornecedores; (iv) estoques de unidades imobiliárias em construção; (v) diferenças de folha de pagamento e balancete contábil; (vi) *joint venture*; (vii) ausência de documentação suporte das aplicações financeiras; (viii) AFACs; (ix) movimentação de empréstimos, e (x) controle das receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários (fls. 603/609).

17. Verifico, ainda, que no relatório referente às demonstrações financeiras do **exercício social encerrado em 31.12.2008**, entregue à Companhia em 16.6.2009, a Deloitte já apontara a necessidade de melhorias nos controles internos em 14 (quatorze) procedimentos contábeis, a saber: (i) reconciliação entre BRGAAP e CANGAAP; (ii) melhora nas práticas de divulgação das demonstrações financeiras; (iii) estoque de unidades imobiliárias, (iv) ausência de documentação suporte; (v) baixas na conta de veículos no imobilizado; (vi) atualização da base de dados de contingências; (vii) probabilidade de perda de contingência com classificações diferentes; (viii) diferenças na variação monetária; (ix) diferenças na receita com venda de imóveis totalmente construídos; (x) diferença nos juros sobre empréstimos; (xi) segregação de funções – lançamentos manuais; (xii) reconhecimento de despesa de propaganda e marketing, *stand* e promoção e publicidade; (xiii) falta de evidência de aprovação do valor de PDD, e (xiv) falta de acompanhamento dos *covenants* (fls. 936/946).

18. Comprovou-se, também, que, no **Formulário de Referência de 2011 (exercício de 2010)**, na sua primeira versão, entregue em maio, a informação transmitida ao mercado, a exemplo do que ocorreu no ano anterior, foi de que “não

existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios do auditor independente”, informação igualmente retransmitida nas demais oito versões divulgadas até novembro daquele ano.

19. No entanto, ao analisar o relatório da Deloitte referente ao **exercício social de 2010**, entregue à Companhia, em outubro de 2011, constato que foram feitas recomendações de melhorias em 12 (doze) procedimentos contábeis, a saber: (i) processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) causas inestimáveis; (iii) monitoramento e divulgação das transações não caixa; (iv) segregação de ativos e passivos entre circulante e não circulante; (v) apresentação das demonstrações financeiras; (vi) processo de identificação de instrumentos financeiros derivativos e de derivativos embutidos; (vii) combinação de negócios; (viii) processo de consolidação – dividendos mínimos obrigatórios; (ix) permutas financeiras x adiantamentos de clientes; (x) investimentos com saldos credores; (xi) certificado de potencial adicional de construção – CEPAC, e (xii) conciliação bancária das contas correntes (fls. 627/637).

20. A acusação também conseguiu comprovar que no **Formulário de Referência de 2012 (exercício de 2011)**, na sua primeira versão, entregue em maio, e na segunda versão, entregue em agosto, a informação transmitida ao mercado, a exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, foi de que “não existem quaisquer deficiências ou recomendações sobre controles internos nos relatórios do auditor independente.”

21. Entretanto, ao analisar o relatório da Deloitte referente ao **exercício de 2011**, entregue à Companhia em março de 2012, constato que foram feitas recomendações de melhorias em 10 procedimentos contábeis, a saber: (i) processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) monitoramento e divulgação das transações não caixa; (iii) monitoramento e divulgação das transações com partes relacionadas; (iv) apresentação das demonstrações financeiras; (v) combinação de negócios; (vi) investimentos com saldos credores; (vii) créditos tributários Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários; (viii) atualização de cadastro de clientes; (ix) atualização da base de dados de contingências e atualização monetária dos depósitos judiciais, e (x) arquivamento de documentação (fls. 733/766).

22. É importante destacar que a Deloitte, em todos estes relatórios, além de descrever cada um dos procedimentos nos quais havia inconsistências e recomendar melhorias a serem implementadas nos controles internos, apontou os riscos que elas poderiam ocasionar na elaboração das demonstrações financeiras, expondo assim a relevância dos achados da auditoria. Constato, ainda, que a administração da Companhia se manifestou sobre as deficiências e as recomendações do auditor.

23. É incontroverso que estes Formulários de Referência foram atestados pelo diretor-presidente, Nicholas Vincent Reade, e pelos diretores de relações com investidores, Luiz Rogério Rodrigues Tolosa (ano de 2010), Alexandre Fonseca Dilkelann (ano de 2011) e Cristiano Gaspar Machado (ano de 2012), reconhecendo todos, assim, que as informações neles contidas refletiam o retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeiro da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades.

24. Em sua defesa, **Luiz Rogélio** sustenta que o relatório da Deloitte somente foi entregue em 22.11.2010, portanto, posteriormente à entrega do **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, ocorrida em agosto. Aduziu, ainda, que renunciou ao cargo em 07 de dezembro daquele mesmo ano, menos de dois meses após a apresentação do relatório do auditor, e dele não teve conhecimento neste curto espaço de tempo.

25. Sobre o argumento da Acusação de que tivera conhecimento do relatório do auditor referente ao exercício de 2008, documento que também apontava deficiências nos controles internos, como antes demonstrado, e que por este motivo deveria tê-las reportado no **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, argumenta que a obrigação de divulgar este Formulário somente surgiu no ano de 2010, com a vigência da nova Instrução CVM nº 480.

26. Afirmou, ainda, que os administradores da Companhia interagiram com a Deloitte e concluíram que as deficiências não eram significativas a demandar sua divulgação, e que o próprio auditor reportou à CVM que individualmente, não considerava as deficiências significativas. A esse respeito, se reportou ao ofício circular da SEP de 2010, onde foi esclarecido que o administrador deveria divulgar, no mínimo, os comentários sobre as deficiências significativas e efetuar seu julgamento quanto à probabilidade e à possível magnitude das distorções.

27. O Acusado **Cristiano Gaspar Machado** afirma que não constou no Formulário de Referência menção às deficiências e recomendações sobre os controles internos, porque era entendimento da administração da Companhia de que somente seria obrigatória a inclusão de informações sobre recomendações que fossem expressamente indicadas pelo auditor como significativas. Fez menção ao ofício circular da SEP, especialmente no trecho que diz que em regra devem constar, no mínimo, os comentários referentes às deficiências significativas.

28. Ainda segundo o Acusado, a Deloitte não indicou no seu relatório, entregue em junho de 2011, último ao qual teve acesso antes da divulgação do Formulário, nenhuma deficiência significativa, fato que foi reportado pelo auditor à SEP.

29. **Alexandre Fonseca Dinkelmann**, por sua vez, afirmou que teve conhecimento, após deixar a Companhia, que ela aprimorou a elaboração e divulgação das informações, e passou a informar no Formulário as deficiências em controles internos consideradas mais relevantes, assim como a adoção de medidas para enfrentá-las. Também menciona que o ofício circular da SEP e o relatório do auditor serviram de base para a decisão da administração de adotar o critério de divulgação ora questionado.

30. O Acusado **Nicholas Vicent Reade** reafirmou que a Deloitte não entregou o seu relatório com sugestões de melhorias dos controles internos antes da divulgação do **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, mas admite que teve acesso às recomendações formuladas no relatório concernente ao exercício de 2008, anteriormente comentado, recomendações estas que não foram consideradas pela administração relevantes a ponto de ser exigível sua divulgação, pois não acarretavam prejuízo à fidedignidade das demonstrações financeiras.

31. Discordo dos argumentos dos Acusados, por entender que as informações fornecidas ao mercado por intermédio dos **Formulários de Referência de 2010, 2011 e 2012 (exercícios de 2009, 2010 e 2011)** não refletiam a realidade dos controles internos da Companhia retratada nos relatórios elaborados pela Deloitte relativos aos respectivos exercícios sociais.

32. Restou caracterizado, diante das provas produzidas, que, por ocasião da divulgação do **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, ocorrida em agosto de 2010, mesmo não tendo a Deloitte fornecido o relatório referente ao exercício de 2009, os Acusados já tinham pleno conhecimento do relatório de recomendações do exercício de 2008, sobre os quais inclusive a administração da Companhia teceu seus comentários, relatório este que, como se demonstrou, indicou a existência de 14 procedimentos contábeis merecedores de melhorias, diante do seu potencial impacto negativo na elaboração das demonstrações financeiras.

33. Como os Acusados estavam plenamente informados dos vários problemas existentes nos controles internos, ainda que por intermédio do relatório do exercício anterior, cujas recomendações, no entanto, permaneciam válidas naquele momento, não me parece aceitável que eles tenham transmitido ao mercado a informação de que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações identificadas pelo auditor, sinalizando de forma errônea que os controles da Companhia estavam em perfeita ordem e não ocasionavam nenhum risco à qualidade das demonstrações financeiras.

34. A falha na informação se reveste de maior gravidade, a meu ver, porque mesmo após ter recebido o relatório do auditor de 2009, em agosto, que relacionava 10 deficiências encontradas nos controles internos, a Companhia divulgou ao mercado outras cinco versões do **Formulário de Referência de 2010 (exercício de 2009)**, entre setembro e dezembro daquele ano, e, em todas elas, sem nenhuma exceção, repetiu-se a informação da inexistência de deficiências e de recomendações pelo auditor, ou seja, prestou-se novamente informações incorretas ao mercado.

35. E como se comprovou, a falha na informação se repetiu nos exercícios seguintes.

36. No **Formulário de Referência de 2011 (exercício de 2010)**, por exemplo, nas suas nove versões colocadas à disposição do mercado, ainda que o relatório da Deloitte tenha apontado a existência de 12 deficiências merecedoras de melhorias, a Companhia se limitou a repetir que não existia quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos.

37. E verifico que nada se alterou quando da elaboração e divulgação do **Formulário de Referência de 2012 (exercício de 2011)**, pois nas suas duas versões postas à disposição do mercado, repetiu-se que inexistiam deficiências e sugestões de melhorias, não obstante a Deloitte indicar 10 deficiências observadas no curso do trabalho por ela desenvolvido, todas merecedoras de aprimoramento.

38. A partir do teor das informações inseridas nos mencionados Formulários de Referência, concluo que não estamos diante da hipótese em que a administração da Companhia analisou as recomendações da Deloitte e delas extraiu a conclusão de que não eram significativas e, conseqüentemente, não era necessária a sua divulgação ao mercado, como faz crer os Acusados.

39. Pois, de fato, e concretamente, o que se divulgou foi a não existência de deficiências e recomendações sobre os controles internos nos relatórios da Deloitte; em suma, que nenhuma deficiência teria sido identificada no curso dos trabalhos de auditoria relativos a estes três exercícios sociais e, por conseguinte, que não haveria nenhuma recomendação de melhoria a ser feita, transmitindo desta forma a sensação de que algo tão importante no seio da Companhia, os seus controles internos, estavam em perfeita ordem, livres de qualquer crítica quanto a sua qualidade, quando na verdade se comprovou que em todos eles foram expostas à Companhia uma série de deficiências capazes de impactar negativamente a qualidade de suas demonstrações financeiras.

40. Os Acusados também alegaram que estas teriam sido as únicas falhas apontadas pela acusação no preenchimento e divulgação do Formulário de Referência, documento que contém inúmeras outras informações relevantes, o que tornaria o erro imaterial, e que tal fato ocorreu logo após a entrada em vigor do documento, momento em que os emissores ainda se encontravam num processo de aprendizado e de assimilação das novas regras impostas com as alterações introduzidas na Instrução CVM nº 480, de 2009.

41. Com relação ao primeiro argumento, devo reconhecer a complexidade do Formulário de Referência, que retrata um amplo painel sobre a vida do emissor, ao abordar temas variados, mas, todos, mesmo vistos individualmente, de inegável importância como instrumento de informação ao mercado, e de modo particular aos acionistas da Companhia e aos investidores em geral.

42. Estou certo que cada tópico contido no Formulário tem a sua importância relativa, que não deve ser menosprezada, razão pela qual o fato de a acusação ter-se limitado a responsabilizar os Acusados apenas pelas irregularidades ocorridas no preenchimento e divulgação do conteúdo do item 10.6."b", referente aos controles internos, não tem o condão de desqualificar tal decisão, ou, como dito pelos Acusados, de classificá-la de "irrazoável" e "desproporcional".

43. Quanto ao outro argumento, que seria a novidade introduzida pela criação do Formulário de Referência, e a consequente dificuldade inicial para a sua completa compreensão, devo lembrar que especificamente em relação aos controles internos do emissor, não há que se falar em novidade na vida dos emissores, afinal, os auditores independentes já estavam obrigados a elaborar e a encaminhar à administração, e, quando solicitado, ao conselho fiscal, relatório circunstanciado contendo suas observações a respeito das deficiências e da ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis, desde pelo menos o ano de 1999, quando da edição da Instrução CVM nº 308.

44. Como uma demonstração da relevância do tema, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC editou a NBC TA 265 – "Comunicação de Deficiências de Controle Interno", ainda no mesmo ano de 1999, regra que estabelece como objetivo do auditor comunicar, apropriadamente, aos responsáveis pela governança e pela administração da companhia, as deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer atenção dos destinatários da comunicação.

45. Como se vê, desde 1999, o auditor já avalia os controles internos; aponta as deficiências encontradas e as suas consequências para a qualidade das demonstrações financeiras; faz sugestões de melhorias, e delas dá conhecimento à administração para seus comentários. Portanto, tais procedimentos fazem parte da rotina dos emissores há longo tempo, esta rotina não foi introduzida pelo Formulário de Referência, este documento apenas inovou ao exigir a divulgação dos achados e das sugestões do auditor, e os respectivos comentários da administração sobre eles, promovendo assim maior transparência sobre a qualidade dos controles internos para os usuários da informação.

46. Assim, como ficou demonstrado, durante três exercícios sociais subsequentes a Companhia taxativamente noticiou ao mercado que não existiam deficiências nos seus controles internos, quando efetivamente os seus controles internos foram alvo de inúmeras críticas em razão das deficiências constatadas pelo auditor independente. No acumulado dos três exercícios sociais foram apontadas trinta e duas deficiências, além das 14 relativas ao exercício de 2008.

47. Por esta razão, concluo que a acusação logrou comprovar que os diretores Nicholas Vincent Reade, Luiz Rogério Rodrigues Tolosa, Alexandre Fonseca Dilkelann e Cristiano Gaspar Machado descumpriram os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976.

48. Passo a analisar as informações contidas no **Formulário de Referência de 2013 (exercício social de 2012)**.

49. Neste Formulário, diferentemente do que ocorreu nos Formulários dos exercícios anteriores, a Companhia prestou as seguintes informações:

“ Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia com relação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010 foram emitidos sem ressalvas. No contexto da auditoria das demonstrações financeiras, os auditores independentes da Companhia consideraram os sistemas de controle internos no escopo previsto nas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, cujo objetivo está relacionado ao planejamento da época, natureza e extensão dos procedimentos de auditoria.

Em relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis, os controles internos e o cumprimento dos dispositivos legais, os auditores independentes apontaram oportunidades de melhoria nos processos analisados e relacionados basicamente aos seguintes assuntos: (i) melhoria na apresentação das demonstrações financeiras examinadas; (ii) melhoria no processo de preparação de análises/conciliações contábeis; (iii) processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (iv) implementação de processo de revisão trimestral dos orçamentos de obras; (v) análise tempestiva da segregação entre curto e longo prazo de ativos e passivos, e (vi) revisão trimestral das taxas de desconto aplicadas.

Não obstante tais comentários tratem de questões que na opinião da administração não comprometem a fidedignidade das demonstrações financeiras, os tópicos identificados como passíveis de melhorias estão recebendo atenção da Companhia e de suas controladas no contexto de um contínuo esforço para o aprimoramento dos controles internos, incluindo as seguintes ações: (i) implementação de revisão detalhada de novos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC e sua devida aplicabilidade às demonstrações financeiras da Companhia; (ii) substituição/contratação de funcionários para a contabilidade de forma a melhorar o processo de preparação de

análises/conciliações contábeis; (iii) implementação de controles automáticos para a aprovação dos lançamentos manuais; (iv) substituição/contratação de novos profissionais para a área de orçamento de obras; (v) implementação de controles automatizados para segregação entre curto e longo prazo de ativos e passivos, e (vi) revisão trimestral das taxas de desconto aplicadas a partir do trimestre findo em 30 de junho de 2013.

Assim, a Diretoria da Companhia não tem conhecimento de aspectos que pudessem afetar de maneira significativa a adequação de suas demonstrações financeiras apresentadas.”

50. No relatório da Ernst & Young, sociedade que substituiu a Deloitte como auditora da Companhia, entregue em 22.3.2013, foram apontadas 18 inconsistências nos procedimentos contábeis, quais sejam: (i) processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) análise de investimentos em parcerias; (iii) contas bancárias sem movimentação; (iv) procurações desatualizadas; (v) análises e conciliações contábeis; (vi) análise da realização do imposto de renda diferido; (vii) processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (viii) orçamento de obras; (ix) pendências antigas em adiantamentos a fornecedores; (x) classificação indevida de custos incorridos; (xi) valor de realização de imóveis concluídos; (xii) depreciação dos estandes de vendas; (xiii) empréstimos e financiamentos – amortização dos custos de captação; (xiv) revisão das taxas de desconto utilizadas para cálculo do AVP; (xv) segregação entre curto e longo prazos dos estoques de terrenos; (xvi) identificação das transações com partes relacionadas; (xvii) apresentação das demonstrações financeiras, e (xviii) mensuração de passivos fiscais diferidos (fls. 733/766).

51. A Ernst & Young, em atenção à solicitação da SEP, informou que dentre as 18 deficiências identificadas, qualificou como significativas, portanto, merecedoras de atenção por parte dos responsáveis pela governança, as seguintes: (i) processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (iii) orçamento de obras; (iv) revisão das taxas de desconto utilizadas para cálculo do AVP; (v) identificação das transações com partes relacionadas, e (vi) apresentação das demonstrações financeiras (fls. 835/837).

52. Não obstante a Companhia ter prestado informações no **Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012)**, ainda assim a acusação concluiu que os Acusados devem ser responsabilizados por não divulgarem as deficiências significativas em controles internos, especificamente na identificação das transações com partes relacionadas e as distorções de ajustes no orçamento, e por divulgarem informações inconsistentes a respeito do plano de ação para tratar estas deficiências.

53. Com relação à identificação das transações com partes relacionadas, a acusação se reporta ao relatório da Ernst & Young, que, diante da necessidade de a Companhia cumprir o disposto no CPC 05 – “Divulgação sobre Partes Relacionadas”, quando da elaboração das demonstrações financeiras, sugeriu as seguintes melhorias: (i) criação/atualização de um inventário contendo todas as partes relacionadas (pessoas jurídicas e físicas); (ii) distribuição da lista de partes relacionadas para todas as áreas operacionais e não operacionais envolvidas no processo de encerramento das demonstrações financeiras; (iii) configuração/revisão de parametrização nos sistemas que facilitem a identificação e segregação de transações entre as partes, (iv) confirmações mensais de transações com partes relacionadas eventualmente fora do controle da Companhia, entre outros.

54. Sobre tais recomendações, a administração da Companhia se comprometeu a adotar um controle trimestral com o intuito de identificar e atualizar todas as informações relacionadas a transações com partes relacionadas.

55. Os Acusados sustentam que a Ernst & Young, por ocasião da emissão do seu relatório sobre controles internos, não fez qualquer menção a existência de "deficiência significativa", só se manifestando neste sentido quando respondeu ao questionamento da SEP, em 14.10.2013. Por esta razão, e como a Companhia entendia que somente estava obrigada a divulgar no Formulário de Referência as deficiências apontadas como significativas, em linha com a orientação da SEP, contida no seu ofício circular, que estabelecia "a obrigatoriedade de divulgação, no subitem 10.6."b" do Formulário de Referência, apenas das deficiências que fossem apontadas como **significativas** pelo auditor independente.", tais deficiências não foram divulgadas.

56. Especificamente quanto às transações com partes relacionadas, a Companhia concluiu que tal recomendação não era significativa, uma vez que ela (i) não tem por praxe realizar operações com partes relacionadas, o que é comprovado pela análise de suas demonstrações financeiras dos últimos anos; (ii) possui uma política específica para disciplinar o processo de aprovação de todas as operações com parte relacionadas, o que foi expressamente reconhecido no Relatório de Controles Internos da Ernst & Young, e (iii) todas as operações com partes relacionadas ocorridas nos últimos exercícios foram objeto de deliberação do Conselho de Administração e devidamente divulgadas ao mercado.

57. Com relação ao controle de receitas e dos custos de empreendimentos imobiliários, a Acusação inferiu que, como a Companhia reconhece seus custos e receitas com base no método de "*Percentage of Completion – POC*", o controle orçamentário seria de fundamental importância e, embora a Companhia tenha feito melhorias em seus controles de orçamento durante o ano de 2012, os mesmos não teriam sido suficientes para eliminar distorções relevantes.

58. Por sua vez, os Acusados defendem que o auditor independente não apontou nenhuma deficiência no processo de formulação dos orçamentos dos empreendimentos ou na aplicação do método POC, caso apontasse, certamente poderia ser considerado relevante.

59. De fato, e objetivamente, o auditor, quando chamou pela primeira vez a atenção para os controles de orçamento da Companhia, apontou que "*os cálculos de apropriação dos custos e receitas são feitos em planilhas eletrônicas que são arquivadas na rede interna do departamento de controladoria da Sociedade*", verificou "*que estas planilhas não estão protegidas por senhas de acesso, podendo, desta forma, ser acessadas e eventualmente alteradas por usuários não autorizados*", e que não constatou existirem "*evidências formais de revisão destas planilhas*". Como sugestão de melhoria, recomendou que as planilhas passassem a ser protegidas por senha e as revisões formalmente evidenciadas.

60. Por estas razões, os Acusados sustentam que era plenamente justificável não terem considerado tais deficiências significativas e capazes de alterar a fidedignidade das demonstrações financeiras, pois os achados da auditoria não sinalizavam que os orçamentos eram elaborados de forma equivocada ou que as planilhas não eram

devidamente analisadas, mas apenas sugeriram melhorias na segurança e na formalização de tais documentos.

61. Relativamente à acusação de que a Companhia teria prestado informações ao mercado divergentes daquelas transmitidas ao auditor, os Acusados sustentam que a informações não foram divergentes, mas sim medidas complementares que foram adotadas em momentos distintos, uma vez que o Formulário de Referência e o Relatório de Controles Internos foram elaborados e apresentados em oportunidades diferentes. O primeiro foi enviado à CVM no dia 29.5.2013, enquanto que as respostas endereçadas à Ernst & Young foram entregues apenas em 06.8.2013, mais de dois meses depois daquele.

62. Portanto, na avaliação dos Acusados o compromisso assumido de desenvolver cronograma com informações, etapas e responsáveis pela preparação, revisão e aprovação das demonstrações financeiras, além de montar um *book* com as informações referentes às consultas feitas aos auditores, melhoras práticas abordadas e respectivas conclusões, não conflita com a informação do Formulário de Referência de que a Companhia iria substituir/contratar funcionários para a contabilidade de forma a melhorar o processo de preparação de análise/conciliação contábeis.

63. Igualmente, no tocante à revisão trimestral dos orçamentos, a informação de que a Companhia iria substituir/contratar novos funcionários para a área de orçamento de obras, em nada é contraditório com os comentários do Relatório de Controles Internos no sentido de que o processo de controle e planejamento do orçamento está em fase de aprimoramento e revisão, e que estaria investindo em novos sistemas e processos, bem como no aprimoramento de controles para garantir a integridade, precisão e assertividade de seus orçamentos.

64. Dito isto, resta evidente que a Companhia preencheu o Formulário de Referência de 2013 (exercício de 2012) com comentários sobre os seus controles internos e sobre as providências a serem adotadas para suprir as deficiências identificadas pelo auditor independente, numa postura bem diferenciada daquela adotada quando da elaboração dos Formulários dos exercícios anteriores, quando, é importante repetir, ela afirmou que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações.

65. Ainda que a forma de divulgar as deficiências e as recomendações tenha sido objeto de críticas por parte da Acusação, pois de fato a qualidade da informação poderia ser melhor, é inegável a disposição da Companhia de aprimorar o preenchimento desta específica parte do Formulário de Referência. Inclusive, devo admitir, que a orientação fornecida pela SEP sobre qual deveria ser o conteúdo da informação, efetivamente poderia direcionar a Companhia para adotar a interpretação de que somente deveria divulgar as deficiências significativas assim definidas pelo auditor. Além do mais, o fato de competir aos administradores elaborar seus comentários, sempre irá incorporar certa subjetividade aos informes prestados pela Companhia.

66. Por esses motivos, entendo que a Acusação não logrou comprovar que os diretores Nicholas Vincent Reade e Sergio Leal Campos descumpriram os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976.

67. Não obstante ter chegado a estas conclusões, não posso deixar de criticar as atuações da Deloitte e da Ernst & Young na elaboração e na conclusão dos seus

Relatórios de Controles Internos, por não terem definido nestes documentos se as diversas deficiências que apontaram eram ou não significativas, só o fazendo quando instadas pela SEP no curso das investigações, ambas em 14.10.2013 (fls. 835/839).

68. A Deloitte, por exemplo, em resposta ao questionamento, afirmou que reportou todas as observações detectadas durante a execução dos trabalhos de auditoria e que *"individualmente não consideramos as deficiências reportadas como significativas e todas são consideradas como outras deficiências"*.

69. A Ernst & Young, por seu turno, também em atenção ao que lhe foi questionado, afirmou que se baseou no seu julgamento profissional sobre as evidências disponíveis à época da emissão do Relatório, para concluir que as deficiências significativas seriam aquelas relacionadas com (i) o processo de elaboração e revisão das demonstrações financeiras; (ii) processo de revisão e aprovação dos lançamentos manuais; (iii) orçamento de obras; (iv) revisão de taxas de desconto utilizadas para cálculo de AVP; (v) identificação das transações com partes relacionadas, e (vi) apresentação das demonstrações financeiras.

70. É importante destacar que a NBC TA 265¹, anteriormente mencionada, que regula a comunicação de deficiências de controle interno, define como objetivo do auditor a comunicação apropriada, aos responsáveis pela governança e à administração, das deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer atenção deles. A norma também define como deficiências significativas aquela deficiência, ou a combinação delas, que, no julgamento do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. As deficiências significativas, diz a norma, devem ser comunicadas pelo auditor tempestivamente por escrito durante os trabalhos de auditoria.

71. Por todo o exposto, considerando a gravidade dos fatos e a participação individual de cada Acusado nos ilícitos apurados, voto da seguinte forma:

a) **Pela condenação de Nicholas Vincent Reade à multa pecuniária no valor de R\$300.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor-presidente da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar nos Formulários de Referência relativos aos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011, que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

b) **Pela condenação de Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa à multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

c) **Pela condenação de Alexandre Fonseca Dinkelmann à multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2010 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

d) **Pela condenação de Cristiano Gaspar Machado à multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar no Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2011 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;

e) **Pela absolvição de Nicholas Vincent Reade, na qualidade de diretor-presidente, e Sergio Leal Campos, na qualidade de diretor de relações com investidores**, pelas supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2012.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ Aprovada pela Resolução do CFC nº 1.210, de 2009.

Declaração de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/3839 realizada no dia 06 de dezembro de 2016.

1. Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa ("Luiz Rogelio") e Nicholas Vincent Reade ("Nicholas Vincent"), ex-diretor de relações com investidores e presidente da Brookfield Incorporações S.A. ("Brookfield"), respectivamente, foram acusados pela inserção de informações incorretas no item 10.6.b do Formulário de Referência de 2010 (redação original), relativo ao exercício de 2009, o que violaria o disposto nos artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480/09, combinado com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

2. Naquele ano de 2010, divulgou-se, no item 10.6.b do FRE, a informação de que o auditor independente não teria apontado deficiências ou formulado

recomendações sobre os controles internos da Companhia, o que não correspondia à realidade, conforme se verifica no parecer da Deloitte, emitido em 11.10.2010.

3. Ocorre que a primeira versão do Formulário de Referência de 2010 foi enviada à CVM em 31.08.2010, antes, portanto, da emissão do relatório pela Deloitte, datado de 11.10.2010 (fls. 603-624).

4. O acusado Luiz Rogélio acrescenta, ainda, embora sem apresentação de provas, que o mencionado parecer, apesar de elaborado no mês de outubro de 2010, apenas teria sido entregue à Companhia em 22.10.2010 (fls. 1002), poucos mais de um mês antes de sua renúncia ao cargo de DRI, que ocorreu em 07.12.2010.

5. Verifica-se, destarte, que, quando do envio da primeira versão do FRE, em 31 de agosto de 2010, sequer tinha sido emitido o parecer da Deloitte relativo ao ano de 2009, razão pela qual não havia como os acusados terem conhecimento das recomendações realizadas pelos auditores independentes.

6. É verdade que, após o recebimento do parecer, o FRE deveria ser reenviado para correção da informação sobre deficiências e recomendações nos controles internos, mas não se pode desconsiderar que era o primeiro ano de vigência da regra que determinava a apresentação do Formulário de Referência pelas companhias (ICVM 480, de 07.12.2009), o que demandava período de adaptação¹.

7. Aplicar uma punição aos diretores, nessas circunstâncias, parece-me bastante discutível, pois o relatório de auditoria foi obtido após o envio do FRE, já no trimestre final do ano de 2010, e, além disso, era o primeiro ano de vigência da obrigação de apresentar o FRE, razão pela qual alguns lapsos poderiam ocorrer, sem que se configurasse o grau de culpa necessário para justificar condenação, especialmente em um caso como o presente, em que apenas um equívoco foi detectado em todo o FRE.

8. Anote-se que as circunstâncias referidas no parágrafo anterior não são obviamente excludentes de responsabilidade, mas a concomitância dessas circunstâncias reduz a culpa em tal grau que entendo indevida a punição dos acusados em relação ao equívoco constante do FRE de 2010.

9. Quanto ao argumento, exposto no voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu, de que a Companhia deveria indicar, no FRE 2010, as deficiências indicadas no relatório de auditoria do ano anterior (2009, ano-base 2008), entendo não ser esse entendimento tão evidente a ponto de justificar uma punição no caso em análise, especialmente porque se tratava do primeiro ano de vigência da ICVM 480/09.

10. Do exposto, voto pela absolvição de Luiz Rogelio e Nicholas Vincent em relação às acusações relacionadas à elaboração do FRE do ano de 2010.

11. No mais, concordo com o voto do Diretor-Relator quanto às condenações e absolvições dos acusados, discordando, contudo, no que se refere à dosimetria das penas.

12. Considerando que se trata de equívoco relacionado a apenas um item no FRE, bem como que, ao ser comunicada, a Companhia equacionou o problema, considero a multa de R\$ 100.000,00 excessiva para as características do caso concreto.

13. Em precedentes sobre casos que envolvem informações equivocadas em FRE, a CVM já aplicou pena de advertência², multa de R\$ 50.000,00³ e, em caso em que existiam mais de 15 itens do FRE com desconformidade, multa pecuniária no valor de R\$ 100 mil⁴, o que demonstra que a aplicação de multa de R\$ 100 mil por uma única desconformidade não estaria em sintonia com os precedentes da CVM.

14. Além disso, todos os ora condenados são primários e a Companhia melhorou as informações sobre os controles internos após ser intimada pela CVM (como reconhecido no voto do Diretor Relator em relação ao ano de 2013), o que também deve influir na dosimetria da pena.

15. Nesse contexto, entendo adequada a aplicação de multa no valor de R\$50.000,00 por cada infração cometida.

16. Do exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, **voto**:

- a) pela **condenação** de **Nicholas Vincent Reade** à multa pecuniária no valor de **R\$100.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor-presidente da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar, dos Formulários de Referência relativos aos exercícios sociais de 2010 e 2011, que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;
- b) pela **condenação** de **Alexandre Fonseca Dinkelmann** à multa pecuniária no valor de **R\$50.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar, do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2010, que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;
- c) pela **condenação** de **Cristiano Gaspar Machado** à multa pecuniária no valor **de R\$50.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, combinado com o inciso I, do §1º do mesmo artigo, por infringir os artigos 14 e 24 da Instrução CVM nº 480, de 2009, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976, na qualidade de diretor de relações com investidores da Brookfield Incorporações S.A., por fazer constar, do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2011, que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no Relatório do auditor independente;
- d) pela **absolvição** de **Nicholas Vincent Reade**, na qualidade de diretor-presidente, e **Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa**, na qualidade de diretor de relações com investidores, pelas supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009.
- e) por acompanhar o voto do Diretor-Relator quanto à **absolvição** de **Nicholas Vincent Reade**, na qualidade de diretor-presidente, e **Sergio Leal Campos**,

na qualidade de diretor de relações com investidores, pelas supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2012.

É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

¹ Sobre essa questão, cumpre citar o voto proferido pela Diretora Relatora Luciana Dias, no âmbito do RJ2011/7377, julgado em 03/07/2012, que fez referência “[à] postura educativa que a CVM tentou manter em relação ao primeiro ano de implementação da Instrução nº 480, de 2009”.

² PAS CVM RJ2011/11073, Dir. Rel. Pablo Renteria, julgado em 15/12/2015.

³ PAS CVM RJ2012/13605, Dir. Rel. Pablo Renteria, julgado em 23/08/2016.

⁴ PAS CVM RJ2013/9463, Dir. Rel. Ana Novaes, julgado em 22/07/2014. Nesse caso, apurou-se desconformidade em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.8, 9.1.c, 12.1.c, 12.2.b, 12.6 c/c 12.8.a, 13.1 a 13.6, 13.8, 13.9, 13.14, 17.2, 17.3 e 18.1, versões 9 e 10, e 18.5, versão 9, do Formulário de Referência de 2011 da *Laep Investments Ltd.*

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/3839 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

1. Senhor Presidente, cuida o presente caso de irregularidades que foram identificadas pela SEP no preenchimento do campo 10.6.b (atual campo 5.3) nas versões do Formulário de Referência da Brookfield Incorporações S.A. (“Brookfield”, ou “Companhia”) que foram divulgadas de 2010 a 2013.

2. Constatou que, nas versões divulgadas no período entre agosto de 2010 e dezembro de 2012, os diretores se ativeram a declarar que “*não existiam deficiências, ou recomendações, sobre controles internos no relatório do auditor independente*”, quando, em realidade, os sucessivos relatórios elaborados pelo auditor independente indicavam a existência de numerosas deficiências.

3. Ainda que se possa argumentar que a orientação contida no Ofício-Circular da SEP tenha levado a administração da Companhia a acreditar que somente as deficiências significativas deveriam ser mencionadas, nada justifica a afirmação, categórica e equivocada, de que não existia deficiência alguma. Trata-se, a meu ver, de evidente infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480, de 2009, nos termos do qual “*o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro*”.

4. Comprovada a materialidade dos ilícitos, cumpre então examinar a responsabilidade de cada um dos acusados e, nesse tocante, permito-me fazer algumas considerações iniciais.

5. O Formulário de Referência é, como se sabe, documento complexo e dinâmico, cuja adoção exigiu das companhias abertas esforços consideráveis, uma vez

que a quantidade e a qualidade das informações ali exigidas se mostram bem superiores ao que era antes solicitado pelo Formulário de Informações Anuais – IAN.

6. Em razão disso, é natural, e até mesmo salutar, que se observe, ao longo dos primeiros anos de vigência do documento, a evolução do seu preenchimento, procurando as companhias abertas, a cada exercício, aperfeiçoar as informações ali prestadas.

7. Daí porque me parece que eventuais irregularidades identificadas no Formulário de Referência se tornam mais graves com o passar do tempo, pois a diretoria vai acumulando experiência e, a cada exercício, tem uma nova oportunidade para corrigir eventuais imperfeições.

8. Acredito ser importante levar em conta essa curva de aprendizado na apuração das responsabilidades dos Diretores da Brookfield responsáveis pelo preenchimento do Formulário de Referência.

9. Também me parece necessário levar em consideração a singular importância e a sensibilidade da divulgação de informações sobre as deficiências de controles internos, que colocam o investidor em condições de avaliar a confiabilidade das demonstrações financeiras da Companhia. Em particular, cuidando-se de companhia incorporadora, deficiências no controle de orçamentos de obras podem gerar distorções no reconhecimento de receitas e custos.

10. Sublinhe-se, a propósito, que a Companhia realizou uma revisão de orçamentos de todos os seus projetos em andamento, como informado nas notas explicativas do 2º ITR de 2012. Como resultado dessa revisão, houve um impacto de reversão de receita no trimestre findo em 30.06.2012 de R\$268.531.000,00, um impacto no custo de R\$43.408.000,00 e uma redução do resultado no período de R\$205.827.000,00, líquido dos efeitos tributários.

11. Por essas razões, voto nos seguintes termos:

- (i) Com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.385/76, pela aplicação da penalidade de advertência para Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa pelas falhas ocorridas no preenchimento do campo 10.6.b do Formulário de Referência de 2010 (referente ao exercício de 2009). Na dosimetria da penalidade, levo em consideração que as irregularidades ocorreram no primeiro ano de vigência da Instrução CVM nº 480/209, não me parecendo proporcional nem razoável apenas o acusado com o maior rigor, tendo em vista, inclusive, a postura educativa que esta autarquia manteve nos primórdios do Formulário de Referência.
- (ii) Com base no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação de Alexandre Fonseca Dinkelmann à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00, por fazer constar, do Formulário de Referência de 2011, que não existiam quaisquer deficiências, ou recomendações, nos controles internos no relatório do auditor independente.
- (iii) Com base no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação de Cristiano Gaspar Machado à penalidade de multa pecuniária no

valor de R\$100.000, por fazer constar do Formulário de Referência de 2012 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações nos controles internos do relatório do auditor independente. Esclareço que o valor da multa se justifica na medida em que, em 2012, a Instrução CVM nº 480/2009, já estava em vigor há três exercícios, de modo que o mercado já estava familiarizado com o seu conteúdo, o que torna ainda mais reprovável a conduta do acusado.

- (iv) Com base no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação de Nicholas Vincent Reade à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00, por fazer constar nos Formulários de Referências de 2010, 2011 e 2012 que não existiam quaisquer deficiências ou recomendações sobre os controles internos no relatório do auditor independente. Esclareço que o valor da multa se justifica em razão do tempo considerável durante o qual o acusado permaneceu no cargo de diretor-presidente da companhia, tendo tido, nesse período, diversas oportunidades de aprimorar o Formulário de Referência e corrigir eventuais imperfeições.

12. Quanto ao Formulário de Referência de 2013, voto, com base nos argumentos apresentador pelo Diretor-Relator, pela absolvição de Nicholas Vincent Reade e de Sérgio Leal Campos.

É como voto.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/3839 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

No tocante à imputação de irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2009, acompanho o voto do Diretor Gustavo Borba, votando pela absolvição dos acusados Nicholas Reade e Luiz Rogério Rodrigues Tolosa.

Acompanho o voto do Relator na absolvição dos acusados Nicholas Vincent Reade e Sérgio Leal Campos da acusação de supostas irregularidades no preenchimento do Formulário de Referência relativo ao exercício social de 2012.

Acompanho, por fim, o voto do Relator no tocante às penalidades de multas pecuniárias individuais, discordando, no entanto, da dosimetria de uma delas, para a qual proponho outro valor.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão decidiu por absolvições e pela aplicação de multas pecuniárias individuais.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que, por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE